

Woo-verzoek (Zaaknummer 1456324)

Afzender mijmbout <mijmbout@proton.me>

Naar gemeente@tholen.nl, Bezwarencommissie (TLN) <bezwarencommissie@tholen.nl>

Datum maandag 4 mei 2026 om 07:47

AAN: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Tholen T.a.v. de Commissie van advies voor de bezwaarschriften Postbus 51, 4690 AB Tholen Per e-mail: bezwarencommissie@tholen.nl en gemeente@tholen.nl

VAN: Mevrouw M.J.M.M. Goijarts-Bout De Mees 27 1251 VL Laren

DATUM: 4 mei 2026 **BETREFT:** Aanvullende gronden van bezwaar – Buitenbehandelingstelling Woo-verzoek Visserijrechten / Dossier Zuurdeeg (Zaaknummer: 1456324)

Geachte leden van de bezwarencommissie,

In aanvulling op mijn eerdere bezwaarschrift d.d. 27 januari 2026 tegen het besluit van het College om mijn Woo-verzoek inzake de visserijrechten en het dossier-Zuurdeeg niet in behandeling te nemen, doe ik u hierbij een formele en dwingende aanvulling op mijn bezwaargronden toekomen.

Het College stelt in haar besluit van 13 januari 2026 onterecht dat er sprake zou zijn van misbruik ex artikel 4.6 Woo, met als reden dat ik "kennelijk een ander doel" zou hebben. Deze redenering is in flagrante strijd met het fundamentele uitgangspunt van de Wet open overheid: **het beginsel van doelneutraliteit**.

1. Het absolute beginsel van Doelneutraliteit De Woo heeft een strikt doelneutraal karakter. Dit betekent in de kern dat het voor de wetgever niet uitmaakt *wie* de informatie opvraagt of *waarom* de informatie wordt opgevraagd. De focus ligt uitsluitend en volledig op de aard van de verzochte informatie zélf. Het College mag "aan de poort" geen selectie maken op basis van de persoon van de verzoeker. Mijn hoedanigheid als burger, dan wel mijn vermeende motieven, zijn juridisch volstrekt irrelevant voor de beoordeling van dit verzoek.

2. De verkeerde wettelijke toetsing door het College Bij de beoordeling van een Woo-verzoek zijn er in de jurisprudentie slechts vier vragen die er juridisch toe doen:

1. Is het gevraagde stuk een document in de zin van de Woo?
2. Berust dit document bij een bestuursorgaan?
3. Heeft het document betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid?
4. Is er sprake van een absolute of relatieve wettelijke weigeringsgrond (zoals staatsveiligheid of onevenredige benadeling)?

Het College beantwoordt in haar afwijzingsbesluit geen van deze vier verplichte vragen. In plaats daarvan oordeelt zij uitsluitend mijn persoon en koppelt zij dit verzoek volkomen onterecht aan andere lopende (AVG/privacy) geschillen. Argumenten die betrekking hebben op de persoon of het doel van de verzoeker, moeten bij de toepassing van de Woo echter buiten beschouwing blijven.

3. Geen sprake van misbruik (Artikel 4.6 Woo) Mijn Woo-verzoek richt zich op de pacht en verdeling van schaarse publieke rechten (visserijrechten en de Molenplaat). Het controleren van het handelen van de overheid bij de verdeling van deze schaarse rechten raakt aan de absolute kern van democratische controle en transparantie. Het opvragen van deze informatie kan derhalve nimmer als 'misbruik' worden gekwalificeerd, ongeacht hoe vasthoudend ik in mijn hoedanigheid als burger ben.

Conclusie en Verzoek Het College handelt in strijd met de wet door informatiegeschillen te personaliseren en het dwingende beginsel van doelneutraliteit te negeren. De weigering om publieke informatie te verstrekken over visserijrechten onder de noemer van 'misbruik' is een procedurele dwaling.

Ik verzoek de commissie dan ook dwingend om het College te adviseren het bestreden besluit van 13 januari 2026 per direct te herroepen en het Woo-verzoek (Zaaknummer 1456324) alsnog onverwijld en uitsluitend op de feitelijke inhoud van de verzochte documenten te beoordelen.

Ik zie de bevestiging van de ontvangst van deze aanvullende gronden en de toevoeging hiervan aan mijn bezwaardossier graag per omgaande tegemoet.

Hoogachtend,

M.J.M.M. Goijarts-Bout (*Verzonden met Proton Mail beveiligde e-mail*)

Verzonden met [Proton Mail](#) beveiligde e-mail.